

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5558/2534

นางสาว วิณา ผาติหนูวัตติ
นาย สุชัย ปาน กิจ เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 175, มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 172

เมื่อศาลมิได้หยิบยกเอาคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ในคดีก่อนมาวินิจฉัยหากแต่วินิจฉัยถึงพยานหลักฐานอื่นแล้วเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวกระทำความผิดจริง คำเบิกความของจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นข้อสำคัญในคดี ในคดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องหาว่าโจทก์ลักทรัพย์ของจำเลยที่ 1 แม้ศาลพิพากษายกฟ้องในชั้นใต้สวนมูลฟ้อง และโจทก์ยังไม่ได้อยู่ในฐานะจำเลย แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำความเท็จมาฟ้องและเบิกความเท็จว่าโจทก์ได้ลักเอาทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ไป อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์ โดยจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าข้อความตามฟ้องและที่เบิกความนั้นเป็นเท็จ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ จำเลยเบิกความในฐานะพยานอันเป็นอีกฐานะหนึ่งต่างหากจากการเป็นตัวจำเลย หากคำเบิกความของจำเลยเป็นความเท็จ จำเลยจะยกเอาสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยมาอ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดฐานเบิกความเท็จหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1168/2528 ของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ถูกพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำให้เสียหายและทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเช็คจำนวน 14 ฉบับที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 เบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527 จำเลยที่ 1 ถือภาพถ่ายใบหย่าออกจากบ้านโจทก์ไปไม่ได้หยิบเอาเอกสารในเซฟเล็กที่โจทก์ถือไว้มานะเลย เช็คเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นของจำเลยที่ 1 ซึ่งจ่ายให้แก่ลูกน้องของจำเลยที่ 1 เพื่อไปเบิกเงินสดจากธนาคารแต่เบิกเงินไม่ได้จึงเอามาคืนจำเลยที่ 1 ขณะที่อยู่บ้านโจทก์โดยเอาวางไว้บนโต๊ะ พอดีลมพัดตกไป โจทก์เก็บขึ้นมา จำเลยที่ 1 พูดว่า ช่วยเก็บให้ทีเพราะเช็คนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เช็คจึงอยู่กับโจทก์ตลอดไป จำเลยที่ 1 ไม่เคยฉีกเช็คฉบับดังกล่าว ความจริงแล้วในวันดังกล่าวจำเลยที่ 1 เข้ามาในบ้านโจทก์เพื่อถามเรื่องเช็คว่าค้างอยู่เท่าใด โจทก์จึงหยิบเช็คจำนวน 14 ฉบับให้จำเลยที่ 1 ดู จำเลยที่ 1 ได้ฉีกเช็คดังกล่าวและได้เอาติดมือไปเผาไฟที่บ้านของจำเลยที่ 1 เช็คเอกสารหมายเลข จ.1 คือเช็คดังกล่าวฉบับหนึ่งที่จำเลยที่ 1 ฉีกและทำตกไว้ในบ้านโจทก์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2528 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 เบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ถือกระดาษสีขาว ๆ ลักษณะคล้ายกระดาษถ่ายเอกสารออกจากบ้านโจทก์ ไม่ใช่เป็นเช็ค โจทก์เปิดลิ้นชักโต๊ะที่บ้านของจำเลยที่ 1 แล้วหยิบเอาสมุดเช็คของจำเลยที่ 1 ที่เขียนแล้วและที่เป็นเล่ม รวมทั้งใบเสร็จน้ำมันซึ่งเก็บอยู่ในแฟ้มไป ความจริงแล้วโจทก์เข้าไปในบ้านจำเลยที่ 1 เพื่อเอาเช็คที่จำเลยที่ 1 ฉีกคืนไม่ได้เข้าไปลักเช็คและเอกสารของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 รู้เห็นและบอกโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 เอาเช็คไปทิ้งในเตาไฟ การเบิกความเท็จของจำเลยทั้งสองเป็นข้อสำคัญในคดีโดยมีเจตนาให้ศาลเชื่อว่าไม่มีการฉีกทำลายเช็คจำนวน 14 ฉบับตามฟ้องในคดีอาญาดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหาย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2530 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527 เวลากลางวันโจทก์ได้ลักเอาเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเพชรบุรี เลขที่ 0100029-0100035 รวมจำนวน 7 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายฉบับละ 10,000 บาท สมุดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของลูกค้าจำนวน 1 เล่ม สมุดส่งของและบิลเงินสดที่เก็บเงินไปแล้วบางส่วนกับที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินอีกบางส่วนคิดเป็นเงินประมาณ 120,000 บาท จำนวน 3 เล่ม ของจำเลยที่ 1 ไปโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 321/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงโจทก์ไม่ได้ลักทรัพย์ดังกล่าวเลย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 เบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์มีใจความว่าจำเลยที่ 1 ทราบจากจำเลยที่ 2 ว่า โจทก์ขนาเอาเอกสารค่าน้ำมัน มีใบเสร็จรับเงินสด เงินเชื่อจำนวน 3 เล่ม ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเพชรบุรีจำนวน 7 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเงินฉบับละ 10,000 บาทไม่ลงวันเดือนปี กระดาษสำหรับบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ลูกค้าจำนวน 1 ชุด และในวันเดียวกันจำเลยที่ 2 เบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา โจทก์ได้เปิดลิ้นชักโต๊ะที่อยู่ในบ้านของจำเลยที่ 1 และได้หยิบเอาเช็คเป็นฉบับและเป็นเล่ม ใบเสร็จค่าน้ำมันในแฟ้ม สมุดจดหมายเลขโทรศัพท์ที่ใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลไปความจริงแล้วโจทก์ไปบ้านจำเลยที่ 1 เพื่อติดตามเอาเช็คจำนวน 14 ฉบับ คืนจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็รู้และบอกโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 เอาเช็คดังกล่าวใส่เตาไฟไปแล้ว ความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี เพราะจำเลยทั้งสองประสงค์ให้ศาลเชื่อว่าโจทก์มีเจตนาลักทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นพี่ชายจำเลยที่ 2 อยู่บ้านเดียวกัน ได้ร่วมมือกันเบิกความเพื่อให้สอดคล้องต้อง

กันอันเป็นเท็จเหตุเกิดที่ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 175, 177, 181

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง, 181(1), 83, 91 อันเป็นความผิด 2 กรรม
ต่างกัน ให้ลงโทษจำคุกกระหนละ 6 เดือนรวม 2 กระหน จำคุกคนละ 1 ปี และ
จำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 181(1) ให้จำคุก
อีก 6 เดือนรวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1
ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177 วรรคสอง, 181, 83 กระหนเดียวให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่ให้
รอกการลงโทษจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า ในคดีก่อนคือคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1168/2528 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถูกพนักงานอัยการฟ้องใน
ข้อหาทำให้เสียหายทำลาย เอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือรั่วประโยชน์ซึ่งเอกสาร
ของผู้อื่นโดยฉกฉวยจำนวน 14 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 ได้ลงนามส่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้

เสียหายคือโจทก์คดีนี้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ซึ่งโจทก์
ในคดีนี้ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการด้วย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพยานหลัก
ฐานของโจทก์มีน้ำหนักและเหตุผลน่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดตามฟ้อง พิพากษา
ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ให้จำคุก 1 ปีศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน คดีดังกล่าวถึงที่สุด จำเลยที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์ในข้อหาลักทรัพย์
ของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 321/2530 ของศาลชั้นต้น ศาล
ชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดเช่นกัน คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อ
เท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 เบิกความเป็นพยานในคดีก่อนเป็นเท็จว่า จำเลยที่ 1 เพียงแต่
ฉีกภาพถ่ายใบหย่าแล้วถือเอากลับมาที่บ้านไม่ได้หยิบเช็คที่บ้านของโจทก์ส่วนจำเลย
ที่ 2 เบิกความเป็นพยานในคดีดังกล่าวว่าตนไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน
โจทก์ด้วย คงเห็นตอนจำเลยที่ 1 เดินจากบ้านโจทก์มาเข้าบ้านจำเลยที่ 1 โดยเบิก
ความเท็จว่า เห็นจำเลยที่ 1 ถือกระดาษสีขาว ๆ ลักษณะคล้ายกระดาษถ่ายเอกสาร
ไม่ใช่เช็คในคดีหมายเลขแดงที่ 1168/2528 ของศาลชั้นต้น ศาลมิได้หยิบยกเอาคำ
เบิกความของจำเลยที่ 2 ขึ้นวินิจฉัยแต่อย่างใดหากแต่ได้วินิจฉัยถึงพยานหลักฐาน
อื่นแล้วเชื่อว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดจริง คำเบิกความของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่เป็นข้อสำคัญในคดี และวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า คดีอาญาหมายเลขแดงที่
321/2530 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฟ้องหาว่าโจทก์ลักทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ถึง
แม้ว่าศาลได้พิพากษายกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และโจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดัง
กล่าวยังไม่อยู่ในฐานะจำเลย แต่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาได้ว่า
จำเลยที่ 1 นำความเท็จมาฟ้องและเบิกความเท็จว่า จำเลยในคดีที่ฟ้องนั้นได้ลักเอา
ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ไปอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์โดยจำเลยที่
1 รู้อยู่แล้วว่าข้อความตามฟ้องและที่เบิกความนั้นเป็นเท็จ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิด
ฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 และ 177
กฎหมายมิได้บัญญัติว่าเป็นความผิดต่อเมื่อศาลได้ประทับฟ้องไว้แล้วในชั้นพิจารณา

คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1168/2528 ของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 เข้าเบิกความใน
ฐานะพยานซึ่งเป็นอีกฐานะหนึ่งต่างหากจากการเป็นตัวจำเลย จะยกเอาสิทธิในการ
ต่อสู้คดีของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 มาอ้าง
เพื่อยกเว้นความรับผิดชอบในฐานะเบิกความเท็จไม่ได้และคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ในคดี
ดังกล่าวที่ว่าจำเลยที่ 1 เพียงแต่หยิบเอาภาพถ่ายไปหย่าไปไม่ได้หยิบเช็คตามฟ้อง
นั้น เป็นการแสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ฉีกเช็คของโจทก์อันเป็นข้อสำคัญในคดีอาญาดัง
กล่าว ซึ่งโจทก์เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรีฟ้องว่าจำเลยที่
1 ฉีกเช็คจำนวน 14 ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำเลยที่ 1 จึงมี
ความผิดฐานเบิกความเท็จด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ